

권 고

제 목 수입제품의 관세 등 세액납부 방법에 관한 사항

소 관 부 서(기관) ▲▲▲▲처

조 치 부 서(기관) ▲▲▲▲처

내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲처는 수입제품에 부과되는 관세 등¹⁾ 세액에 대한 납부의무 발생 시 「관세법」 제9조(관세의 납부기한 등) 제1항에 따라 각각의 납세신고를 기준으로 신고 수리일로 부터 15일 이내 개별납부 하고 있다.

2. 판단 기준

「관세법」 제9조(관세의 납부기한 등)제3항, 「월별납부제도 운영에 관한 고시」(관세청 고시 제2017-22호)에 따르면, 세관장은 납세실적 등을 고려하여 일정 요건²⁾을 갖춘 성실 납세자가 법령에 따라 신청 할 때에는 납부기한이 동일한 달에 속하는 관세 등의 세액을 그 기한이 속하는 달의 말일에 한꺼번에 납부할 수 있도록 월별납부를 허용하고 있다.

법령 및 고시의 월별납부업체 승인요건을 살펴보면, 공사는 최근 2년간 관세 등의

1) 관세 등 세액의 범위 : 세관장이 수입물품에 대하여 징수하는 관세 및 내국세(부가가치세 등 9종)

2) 「월별납부제도 운영에 관한 고시」 제3조(월별납부업체의 승인) 제2항 월별납부 사업자 요건

1. 최근 2년간 법 위반으로 형사처벌 받은 사실이 없는 수출입자.
2. 최근 2년간 관세 등의 체납이 없는 자. 다만, 가산금을 제외한 총 체납세액이 300만 원 미만인 경우는 제외하되, 신청일 기준 위 체납된 세액을 납부 완료한 경우에 한한다.
3. 최근 3년간 수입실적과 납세실적이 있는 자(「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업은 최근 2년) 또는 담보제공 생략대상자.

채납이 없는 등 법 위반 사실이 없어 월별납부제도를 이용할 수 있을 것으로 판단된다. 또한 동 제도는 별도의 신청비용 없이 승인요건만 충족하면 허용을 해주는 법령 상 혜택이므로 이를 적극 활용할 필요가 있다.³⁾

3. 감사결과 확인된 사항

그런데 20XX. XX. XX. 감사일 현재 관세 등 세액납부 현황을 점검한 결과 공사는 관계법령에서 요구하는 승인요건을 충족하였음에도 불구하고 월별납부제도를 승인받지 않은 것으로 확인되었다.

승인 받을 경우, 수입신고 별 납부기한을 신경 쓰지 않고 매월 1회 일괄 납부함으로써 행정의 효율성을 높이고, 납부기한 연장에 따른 금융이익⁴⁾ 효과를 기대할 수 있는 등 혜택이 크기 때문에 월별납부제도를 활용하는 것이 바람직하다.

관련부서(기관) 의견 ▲▲▲▲처는 감사결과를 수용하면서 금년도 3분기까지 월별 납부업체 승인을 신청하여 관세 등 세액 납부 업무에 활용하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▲▲▲▲처장은

납세편의, 행정효율성, 금융이익 등을 고려하여 관할지 세관에 월별납부업체 승인을 신청하시기 바랍니다.(권고)

3) 월별납부업체로 승인을 받아도 반드시 월별납부를 할 필요는 없으며, 조달 행정 상 필요한 경우 납세신고 시 징수코드를 달리하면 현행 개별납부 방식을 따를 수 있어 선택적인 제도 이용이 가능.

4) 고가의 기계 장치 등 납부 세액이 큰 수입제품 일수록 납부기한 연장에 따른 금융이익 손해가 커질 수 있음.